

הכנסת העשרים וחמש

יוזמת: חברת הכנסת קארין אלהרר

פ/4606/25

הצעת חוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) (תיקון – הסדרת זכויות יתומים בוגרים),
התשפ"ד–2024

1. תיקון סעיף 1 בחוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום), התש"י–1950¹ (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 1, בהגדרה "בן משפחה", בפסקה (ב), במקום הסיפה החל במילים "שלא מלאו לו 21 שנה" יבוא "(להלן – יתום)".
2. תיקון סעיף 8 בסעיף 8 לחוק העיקרי –
 - (1) בסעיף קטן (ב), אחרי "יתום אחד" יבוא "שטרם מלאו לו 21 שנים";
 - (2) בסעיף קטן (ג), אחרי "או יותר" יבוא "שטרם מלאו להם 21 שנים", ואחרי "יתום" יבוא "כאמור".
3. תיקון סעיף 9 בסעיף 9 לחוק העיקרי –
 - (1) בסעיף קטן (א), אחרי "של נספה" יבוא "שטרם מלאו לו 21 שנים";
 - (2) בסעיף קטן (ג), אחרי "יתום" יבוא "שטרם מלאו לו 21 שנים".
4. תיקון סעיף 9 בסעיף 9ב(א) לחוק העיקרי, במקום "25 שנים" יבוא "40 שנים".
5. הוספת סעיף 9 אחרי סעיף 9ב לחוק העיקרי יבוא:
 - (א) "תגמולים ליתום 9ג. (א) ליתום שמלאו לו 21 שנים וטרם מלאו לו 30 מעל גיל 21 שנים, ישולם תגמול חודשי בסכום של 3,259 שקלים חדשים.
 - (ב) ליתום שמלאו לו 30 וטרם מלאו לו 50 שנים, ישולם תגמול חודשי בסכום של 1,500 שקלים חדשים."
6. תיקון סעיף 13א בסעיף 13א(א) לחוק העיקרי –

¹ ס"ח התש"י, עמ' 162.

- (1) בפסקה (1), אחרי "ליתום של הנספה" יבוא "שטרם מלאו לו 21 שנים";
- (2) בסיפה, בהגדרה "חלק אישי בתגמולים", בפרט (1), אחרי "הנספה" יבוא "שטרם מלאו להם 21 שנים".
7. תיקון סעיף 13ב בסעיף 13ב לחוק העיקרי, ברישה, אחרי "יתומים של הנספה" יבוא "שטרם מלאו להם 21 שנים".
8. תיקון סעיף 15 בסעיף 15 לחוק העיקרי –
- (1) בסעיף קטן (ח), בסופו יבוא :
- "(4) ליתום שאינו עומד ברשות עצמו ומלאו לו 21 שנים – החזר בשיעור של 50% מההוצאה שהוצאה בפועל ולא יותר מ-15,243 שקלים חדשים לשנה";
- (2) בסעיף קטן (יז), אחרי "לשכול" יבוא "וכן ליתום שאינו עומד ברשות עצמו".
- (3) בסעיף קטן (יח), אחרי "לשכול" יבוא "וליתום שמלאו לו 21 שנים".
9. תיקון סעיף 15ז בסעיף 15ז לחוק העיקרי –
- (1) בסעיף קטן (ג), המילים "גם אם התייתם לאחר שמלאו לו 21 שנה" – יימחקו;
- (2) בסעיף קטן (ד), המילים "כל עוד לא מלאו לו 30 שנה" – יימחקו;
- (2) בסעיף קטן (ה), במקום "30 שנה" יבוא "60 שנה".
10. הוספת סעיף 15י אחרי סעיף 15ט לחוק העיקרי יבוא :
- "תוכנית ליווי 15י. אגף משפחות והנצחה במשרד הביטחון יעניק ליווי אישית ליתום אישי ליתום בוגר בהתאם לצרכיו האישיים ובהתחשב בגילו; בסעיף זה, "יתום בוגר" – ילדו של הנספה, ובכלל זה ילד חורג או מאומץ, שמלאו לו 21 שנים ולמשך כל תקופת חייו."
11. תיקון סעיף 29א בסעיף 29א(א) לחוק העיקרי, במקום "אף אם מלאו לו 21 שנה ביום מות הנספה והוא נכנס" יבוא "שנכנס" ובמקום "124,794" יבוא "600,000".
12. ביטול סעיף 29ה בסעיף 29ה לחוק העיקרי – בטל.
13. תיקון סעיף 33 בסעיף 33(א)(1) לחוק העיקרי, במקום "30 שנים" יבוא "60 שנים".
14. תיקון סעיף 33א בסעיף 33א(ד) לחוק העיקרי, בהגדרה "עובד", במקום "אלמנה או הורה של נספה" יבוא "אלמנה, יתום או הורה של נספה".

15. תיקון סעיף 35א – בסעיף 35א(א) לחוק העיקרי, המילים "ולעניין יתום אף אם מלאו לו 21 שנה" – יימחקו.

16. הוספת פרק שביעי 2. אחרי סעיף 35א לחוק העיקרי יבוא:

"פרק שביעי 2: הוועדה למתן סיוע ליתום בוגר שאינו עומד ברשות עצמו

מתן סיוע ליתום 35ב. (א) בסעיף זה, "יתום בוגר שאינו עומד ברשות עצמו" – יתום בוגר כהגדרתו בסעיף 15, שאינו מקיים אורח חיים יציב וסביר לצורך מחייתו ומחיית בני משפחתו.

(ב) שר הביטחון יקים ועדה בראשות שופט בדימוס ובהשתתפות מומחים ונציגים מקצועיים של משרד הביטחון שתפקידה להחליט על מתן סיוע ליתומים בוגרים שאינם עומדים ברשות עצמם.

(ג) הוועדה כאמור בסעיף קטן (ב) תגבש תוכנית ליווי מקצועית אשר תכלול סל שיקום לתקופה של שנתיים שתותאם לכל יתום בוגר שאינו עומד ברשות עצמו, על פי צרכיו.

(ד) מצאה הוועדה בתום תקופת תוכנית הליווי המקצועית שלא חל שינוי לטובה במצבו של היתום, רשאית הוועדה לקבוע לגבי יתום בוגר, כי ישולם לו, לתקופה שתקבע, תגמול חודשי בסכום של 3,259 שקלים חדשים, בכפוף לכלל הכנסותיו של היתום ותוך בדיקה מחודשת תקופתית."

17. תיקון חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה–1995², בסעיף 195, בהגדרה "הכנסה", אחרי "פרק ד'" יבוא "למעט תגמול ליתום לפי חוק משפחות חיילים ובכלל זה תגמול ליתום בוגר שאינו עומד ברשות עצמו לפי פרק שביעי 2 לחוק האמור".

18. תיקון חוק הסיוע המשפטי, התשל"ב–1972³, בתוספת, בסופה יבוא:

14. ליתום בוגר שאינו עומד ברשות עצמו הזכאי לתגמול לפי פרק שביעי 2 לחוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום), התשי"ו–1950⁴.

² ס"ח התשנ"ה, עמ' 210.

³ ס"ח התשל"ב, עמ' 95.

⁴ ס"ח התשי"ו, עמ' 162.

- תיקון חוק הרשויות המקומיות (פטור חיילים, נפגעי מלחמה ושוטרים מארנונה),
הרשויות המקומיות (פטור חיילים, נפגעי מלחמה ושוטרים מארנונה)
19. בחוק הרשויות המקומיות (פטור חיילים, נפגעי מלחמה ושוטרים מארנונה),
התשי"ג-1953,⁵ בסעיף 3(6), אחרי "כל עוד הוא זכאי כאמור" יבוא "וכן
ליתום, לרבות יתום בוגר כהגדרתו בסעיף 15 לחוק האמור".
- תיקון חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) 20. בחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה),
התשי"ג-1963,⁶ בסעיף 9(ד), בסופו
יבוא "ואולם נקבע כאמור פטור ממס רכישה בעד דירה ראשונה לבן משפחה
של חייל שנספה במערכה, יחול הפטור גם על יתום בוגר כהגדרתו בסעיף 15
לחוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום), התשי"ג-1950,⁷
ואם הפטור לבן משפחה כאמור נקבע בעד דירה נוספת אחת בלבד, ושוויה אינו
עולה על פי 2.5 משווי דירת מגורים יחידה כמשמעותה בסעיף קטן (ג1א)(2),
הקבוע במדרגת המס הראשונה שעבורה לא ישולם מס בהתאם לקבוע בסעיף
קטן (ג1ג)(3)(א), יחול אותו פטור גם על יתום בוגר ובלבד שטרם מלאו לו 50
שנים."

דברי הסבר

מטרתו העיקרית של חוק זה היא "לעזור למשפחות חיילי צבא ההגנה לישראל שנפלו במלחמת
השחרור להיקלט במערכת חייה הכלכליים של המדינה, לאחר שראש משפחתם נפל. עזרה זו ניתנת בשתי
דרכים: על ידי תשלום תגמולים חודשיים ועל ידי שיקום, כלומר יצירת מקור פרנסה קבוע" (ראו: דברי
ההסבר להצעת חוק משפחות חיילים (תגמולים ושיקום), התשי"ג-1950, בעמ' 133).

חוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום), התשי"ג-1950 (להלן – החוק), מגדיר מי הוא
בן משפחה של חייל שנספה במערכה ומסדיר את התגמולים, הזכויות וההטבות שלהן זכאי מי שהוכר כבן
המשפחה ובתוך זאת החוק מסדיר גם את הזכויות וההטבות להן זכאי היתום – ילדו של הנספה.

על אף האמור, במצב כיום, קיים פער בזכויות המוענקות ליתומים כהגדרתם בחוק, שבעיקרן
מוענקות לילדו של נספה שלא מלאו לו 21 שנים, לבין הזכויות של היתומים הבוגרים (מעל גיל 21) וכן
קיים פער בין זכויות היתומים לבין זכויותיהם של האלמנות והשכולים.

על רקע פער זה, ולנוכח הבנת מציאות חייהם המורכבת של חלק מאוכלוסיית יתומי מערכות
ישראל הבוגרים, המאופיינת, בין היתר, באי יציבות תעסוקתית והיעדר מערכת משפחתית וחברתית
תומכת, ומתוך רצון להיטיב ולסייע בידי אוכלוסייה זו, מינה שר הביטחון ועדה ציבורית לבחינה וגיבוש
המלצות בסוגיות הכרוכות במעמדם ובהיקף זכויותיהם. הוועדה בראשותו של כבוד שופט בית המשפט
העליון (בדימוס) פרופ' אליקים רובינשטיין נדרשה לאפיין את קבוצת היתומים הבוגרים, לבחון את
הקשיים של אוכלוסייה זו בהיבטי החיים השונים, בדגש על הפן התעסוקתי, הרווחתי, הנפשי והשיקומי,
ולגבש המלצות להרחבת הסיוע הניתן כיום לצד מיסוד הקשר של משרד הביטחון עם היתומים הבוגרים.

ביום 19 ביולי 2022 הגישה הוועדה את מסקנותיה והמלצותיה לשר הביטחון. ממצאי הדוח שחיברה
הנכוחו את הפער בין שלל הטקסים העוטפים את יתומי מערכות ישראל לבין המציאות בה אלו מופקרים
בגרותם ללא תמיכה מספקת.

הצעת החוק באה לעגן את המלצות הוועדה, ובחלקה אף להרחיבן, וזאת כדי להביא למיצוי פוטנציאל

⁵ ס"ח התשי"ג, עמ' 62.

⁶ ס"ח התשי"ג, עמ' 156.

⁷ ס"ח התשי"ג, עמ' 152.

הזכויות המוענקות ליתומי צה"ל וכוחות הביטחון, בדגש על יתומים בוגרים, ובהם יתומים בגילאי 18-30, וכן יתומים שדרכם בחיים לא צלחה.

להלן פירוט של כמה מההוראות העיקריות בהצעת החוק:

סעיף 1 – בהגדרה "בן משפחה" מוגדר יתום בעיקר כילדו של נספה שלא מלאו לו 21 שנה. כידוע, ילדו של נספה נותר יתום גם לאחר גיל 21 ולמשך כל חייו. משום כך, המליצה הוועדה על הכרה בסטטוס היתום כמתקיים לאורך כל החיים באמצעות הוספה ערכית מפורשת לחוק לפיה סטטוס היתום יוגדר למשך כל תקופת חייו. יחד עם זאת לגבי חלק מזכויות יוגבל גיל הזכאות באופן מפורש.

סעיף 4 – סעיף 9ב(א) לחוק קובע כיום כי ליתום משני הוריו, שלפחות אחד מהם נספה, יינתן תגמול חודשי עד אשר ימלאו לאותו יתום 25 שנה. בהתאם להמלצות הוועדה הציבורית מוצע להאריך את תקופת הזכאות של היתום עד הגיעו לגיל 40.

סעיף 5 – לשם סיוע בקידום התפתחות האישיות ומיצוי יכולותיו של היתום להשתלב בחברה, מוצע לעגן את המלצת הוועדה הציבורית על מתן מלגת התפתחות אישית, כתגמול חודשי, ליתומים בעשור הראשון לאחר שחרורם (גילאי 21-30) בגובה של 3,259 שקלים חדשים לחודש. כמו כן מוצע להעניק מלגת התפתחות אישית ליתום בגיל 30-50 בסך של 1,500 שקלים חדשים.

סעיף 8 – מוצעים תיקונים להטבות בעניינים רפואיים לעניין יתומים ובין השאר אלה: סעיף 15ו(יח) לחוק קובע כי לשכול יינתן סיוע חד פעמי במימון טיפול פוריות או פונדקאות. מוצע לעגן את המלצות הוועדה הציבורית ולהחיל זכאות לסיוע גם על יתומים שמלאו להם 21 שנים; כמו כן מוצע להעניק סיוע למימון ניתוחים פרטיים אשר אינם בסל הבריאות, בעבור יתומים שאינם עומדים ברשות עצמם (תיקון לסעיף 15ו(יז)).

סעיף 9 – סעיף 15ז(ד) לחוק קובע כי משרד הביטחון יסייע במימון התערבויות לרווחה רגשית, בין היתר, ליתום עד גיל 30. במסגרת הדוח המסכם, המליצה הוועדה על ביטול מגבלת הגיל של היתום בקבלת סיוע במימון התערבויות לרווחה רגשית, וכן החלת ההטבה גם על יתום שמלאו לו 21 שנה ביום מות הנספה. משום כך, מוצע לעגן את המלצת הוועדה ולתקן את הסעיף האמור בהתאם.

סעיף 15ז(ה) לחוק קובע כי משרד הביטחון יסייע במימון אבחון תעסוקתי-מקצועי, בין היתר, ליתום עד גיל 30. בהתאם להמלצות הוועדה הציבורית מוצע להעלות את גיל הזכאות לגיל 60.

סעיף 10 – במסגרת הדוח המסכם, המליצה הוועדה לקבל את הצעת אגף משפחות והנצחה במשרד הביטחון ולעגן את תוכנית הליווי האישית ליתום עד גיל 18 הקיימת היום וממומנת מכספי עיזבונות. עוד המליצה הוועדה על הקמת יחידה ייעודית באגף משפחות לליווי יתומים בוגרים בכל תחנות חייהם, עוד בטרם גיוסם לצה"ל ועד לימי הגמלאות. משכך מוצע להוסיף את סעיף 15 אשר מעגן את המלצות הוועדה בנושא תוכנית הליווי האישית ולהרחיבה כך שתחול גם על יתומים בוגרים.

סעיף 11 – סעיף 29א(א) מסדיר את הזכאות למענק הנישואין והדיר ליתום. הוועדה הציבורית בחנה את מידת אפקטיביות הסיוע הניתן באמצעות המענק העומד כיום על 124,794 שקלים חדשים, ברוח המלצות הוועדה מוצע לתקן בחקיקה את גובה המענק ל 600,000 שקלים חדשים.

סעיף 13 – סעיף 33א(א) לחוק מסדיר את זכאותם של יתומי הנספה עד גיל 30 לסיוע במימון שכר הלימוד ללימודים אקדמיים ולהכשרה מקצועית. הוועדה הציבורית הצביעה על כך שיתכנו התפתחויות אנושיות שיגרמו לאדם להכשיר את עצמו מקצועית בגיל מאוחר מן הרגיל. בהתאם להמלצות הוועדה הציבורית מוצע להעלות את גיל הזכאות לסיוע במימון שכר הלימוד ללימודים אקדמיים ולהכשרה מקצועית עבור יתומי נספה עד גיל 60.

סעיף 14 – סעיף 33א לחוק קובע חובת העסקה לאלמנה או הורה של נספה אחרי גיל הפרישה במשך תקופה שלא תעלה על חמש שנים מעבר לגיל הפרישה הקבוע היום בחוק גיל פרישה, התשס"ד–2004. במסגרת הדוח המסכם, המליצה הוועדה לקבוע הסדר דומה לזה החל על אלמנות והורים שכולים, ולהחיל חובת העסקה במשך תקופה שלא תעלה על חמש שנים מעבר לגיל הפרישה גם ליתומים. לפיכך, מוצע לעגן את המלצת הוועדה ולתקן את הסעיף האמור בהתאם.

סעיף 16 – החוק כיום קובע כי במקרים מסוימים יהיו יתומים שהוכרו כמי שאינם עומדים ברשות עצמם, זכאים לתגמולים מהם תנוכה קצבת הנכות הניתנת להם מהמוסד לביטוח הלאומי. ואולם, מדובר בעיקר בבעלי צרכים מיוחדים בתחום הפיזי, המנטלי או הנפשי. הוועדה הציבורית במסקנותיה, ביקשה לייחד מענה ליתומים בוגרים אשר אינם נופלים בקטגוריה זו, ומאידך מתקשים לנהל אורח חיים תעסוקתי יציב וסביר לצורך מחייתם. לאור היקף מצוקתם של היתומים הבוגרים, אשר נגלתה בפני

חבריי הוועדה, המליצו האחרונים על הקמת ועדה בראשות שופט בדימוס ובהשתתפות מומחים ונציגים מקצועיים של משרד הביטחון, אשר תגבש תוכנית ליווי מקצועית לתקופה של שנתיים ותותאם לכל מקרה לפי צרכיו הייחודיים. עוד המליצה הוועדה כי באותם המקרים בהם יתברר כי לא חל שינוי במצבו של היתום תהיה רשאית הוועדה לפי הצעת החוק לקבוע תגמול חודשי בסך של 3,259 שקלים חדשים ללא מגבלת גיל ובכפוף לבדיקת הכנסותיו של היתום מעת לעת. יתר על כן הוצע לקבוע כי מתגמול זה לא תנוכה קצבת נכות ולא תילקח בחשבון משכורת מעבודה שיקומית. לפיכך, מוצע להוסיף פרק חדש – פרק שביעי2 לחוק, וכן סעיף חדש (סעיף 35ב) המעגן את המלצות הוועדה הציבורית בנושא.

סעיף 17 – מוצע לתקן את חוק הביטוח הלאומי בהתאמה לסעיף 35ב המוצע, כך שלא תנוכה קצבת נכות בשל התגמול ליתום הבוגר.

סעיף 18 – בהחלטת ממשלה מס' 2777, מיום 23.6.2017 הוטל על הסיוע המשפטי במשרד המשפטים לתת סיוע משפטי לבני משפחותיהם של חיילים שנספו במערכה כמשמעותו בחוק, זאת ללא מבחן זכאות כלכלית. בהתאם לכך כיום זכאים יתומים עד גיל 21 לסיוע משפטי ללא עלות. ברוח המלצות הוועדה מוצע להרחיב את תחולת הזכאות לסיוע המשפטי גם ליתומים בוגרים.

סעיף 19 – במסגרת חוק הרשויות המקומיות (פטור חיילים, נפגעי מלחמה ושוטרים מארנונה), התשי"ג-1953, ניתנת כיום הנחה משמעותית מתשלום הארנונה להורים שכולים ולא למנות. בהתאם להמלצות הוועדה הציבורית מוצע להחיל את ההטבה גם על יתומים, ללא מגבלת גיל.

סעיף 20 – בתקנות מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (מס רכישה), התשל"ה-1974, ניתנת כיום הנחה משמעותית במס רכישה "לבן משפחה של חייל שנספה במערכה", לשתי דירות ובכלל זה ליתום עד גיל 50. בסעיף זה מוצע לקבוע את המלצות הוועדה הציבורית אשר הציעה לבטל את מגבלת הגיל של היתום לקבלת הנחה במס רכישה על דירה ראשונה וכן מוצע לשנות את מגבלת הגיל להנחה במס על רכישת דירה שנייה (עבור שיפור דיור בלבד) לגיל 50 ולקבוע כי ההנחה במס רכישה תהא בעד דירה ששוויה לא יעלה על פי 2.5 משווי דירת מגורים יחידה כמשמעותה בחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג-1963.

הצעת חוק זהה הונחה על שולחן הכנסת העשרים וחמש על ידי חבר הכנסת מתן כהנא וקבוצת חברי הכנסת (פ/4287/25).

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"ו באייר התשפ"ד (03.06.2024)